

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אליהו ברוכי
משה גפני
יעקב אשר
יצחק פינדרוס

4723/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (הסדרת הפעלת מכת"זית ותיעוד חזותי של ההפעלה), התשפ"ד – 2024

הוספת סעיף 89א 1. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971¹, אחרי סעיף 89 יבוא :

"תיעוד חזותי של 89א. (א) שימוש במכונת להתזת מים לפיזור הפגנות
שימוש במכונת להתזת מים לפיזור הפגנות, ייעשה
באמצעות מים נקיים בלבד ללא תוספת חומר,
ובכלל זה תוספת של צבע או ריח. הפגנה

(ב) שימוש במכת"זית כאמור בסעיף (א), יתועד
בתיעוד חזותי, כך שתתאפשר צפייה, ברזולוציה
הולמת, ברגע הפעלת האמצעי ; בסעיף זה, "תיעוד
חזותי" – תיעוד בהקלטת תמונה וקול, בשילוב.

(ג) אדם הטוען כי נפגע או ניזוק מפעולת
מכת"זית בהפגנה, ראוי לפנות למשטרה ולקבל
ממנה את התיעוד החזותי.

(ד) התיעוד החזותי יועבר לפונה כאמור בסעיף
(ג) בתוך שבוע מיום הפנייה.

(ה) על אף האמור בסעיף (ד), ראתה המשטרה
שהעברת התיעוד החזותי עלולה לפגוע בחקירה,
בביטחון המדינה או בשלום הציבור, ראית
המשטרה לפנות לבית המשפט לשם עיכוב העברת

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

התיעוד עד להסרת המניעה.

(ו) תיעוד חזותי כאמור בסעיף (ב) יישמר במשך 3 שנים."

דברי הסבר

בשנים האחרונות משטרת ישראל משתמשת במכת"זית (מכונית להתזת מים לפיזור הפגנות), בתדירות גבוהה.

למרות שנהלי המשטרה מסדירים את הפעלת המכת"זית, באופן מידתי כדי לא לפגוע בחפים מפשע, מתיעודים רבים עולה כי לעיתים קרובות השוטרים לא פועלים בהתאם לנהלים ופוגעים פגיעה קשה ובלתי מידתית במפגינים ובעוברי אורח בלתי מעורבים שעברו לתומם ברחוב, ובמקרים רבים אף בקשישים וילדים – בניגוד לנוהל המשטרה.

בנוסף, במקרים רבים המשטרה משתמשת בנוזל עם צבע וריח רע, 'בואש', שמותו בניגוד להנחיות גם לעבר בתים וחצרות, כאשר הריח נותר באוויר במשך ימים רבים ופוגע באלפי תושבים חפים מפשע. לאור האמור, מוצע לקבוע בחוק שכל הפעלת מכת"זית תבוצע באמצעות מים נקיים בלבד ללא שום תוספת של חומר כצבע וריח, ובעת ההפעלה תופעל באופן אוטומטי מצלמת וידאו שתתעד את פעולת ההתזה. התיעוד יישמר במשטרה במשך 3 שנים מיום האירוע.

אדם שטוען שהוא ניזוק מהפעלת המכת"זית, יוכל לדרוש מהמשטרה את צילום הווידאו, כך שבמקרה בו המשטרה לא פעלה כדין, יהיה ניתן להגיש תלונה למח"ש וכן תביעת נזיקין לבית המשפט. עוד מוצע לקבוע שתיעוד הווידאו יועבר למבקש בתוך שבוע, כאשר במקרים חריגים בהם יש חשש לפגיעה בחקירה, בביטחון הציבור או בביטחון המדינה, תוכל המשטרה לבקש מבית המשפט לעכב את העברת התיעוד עד לאחר הסרת החשש.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/333/25), על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/335/25), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3862/25) ועל ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/4040/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בתמוז התשפ"ד (08.07.2024)